

1036335-40.2020.8.26.0506

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Roberta Luchiari Villela

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 7ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... 23, que consta "veículo com queixa de roubo", porém é impossível identificar a origem de tal documento.

Diante da ausência de documentos que embasem o pedido autoral e, tendo em vista que, intimada a se manifestar quanto à produção de novas provas, a parte autora nada requereu nesse sentido, não se desincumbiu o requerente de comprovar o quanto alegado. As provas carreadas nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

7ª Vara Cível

Rua Alice Além Saadi, 1010, Ribeirão Preto - SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1036335-40.2020.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1036335-40.2020.8.26.0506

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Espólio de Mariah Agatha Jeremias de Souza Lima e outros

Requerido:

Allianz Seguros S/A

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Luchiari Villela

Vistos.

Espólio de Mariah Agatha Jeremias de Souza Lima, representado por Rubens de Souza Lima, representado por sua procuradora Marcia Jeremias de Souza Lima, todos qualificados nos autos, ajuizaram a presente ação de indenização por danos materiais e morais em face de Allianz Seguros S/A, igualmente qualificada.

Alegaram, em síntese, que o espólio firmou com a requerida contrato de seguro HDI AUTO PERFIL, com vigência de 30.04.2020 a 30.04.2021, do veículo Jeep Renegade 1.8 16V AT6 Flex automático, ano 2020 (apólice nº 5177202018310406834). O veículo foi furtado e não localizado, de modo que a parte autora acionou o seguro e entregou toda a documentação solicitada. Contudo, alega que a liquidação do sinistro foi suspensa, não havendo ressarcimento do valor contratado, equivalente a 100% da tabela FIPE, que, atualmente, perfaz a quantia de R\$ 92.900,00. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e que a requerida seja condenada a pagar a integralidade da cobertura do sinistro, bem como a quantia de R\$ 30.000,00, a título de indenização por danos morais, e demais consectários legais. Juntou procuração e documentos (fls. 11/23).

A ré apresentou contestação a fls. 24/46. Alegou que devem ser observados os limites máximos constantes na apólice de seguro para verificação da indenização e eventual responsabilidade da ré. Afirmou que o representante do segurado descumpriu o acordo de seguro, pois, no dia 19.06.2020, foi solicitado o envio dos documentos necessários, entre eles CRV/DUT, Boletim de Ocorrência, comprovante de pagamento de IPVA, DPVAT, licenciamento, multas e cópia do CPF. Contudo, os documentos não foram

enviados à ré, que reiterou a solicitação nos dias 09.07.2020 e 30.07.2020, porém, novamente, a seguradora não obteve retorno, de modo que, em 11.09.2020, encaminhou o aviso de encerramento à parte autora. Alega que, nos termos da cláusula 19 do Manual do Segurado, é previsto que a seguradora ficará isenta de cumprir com o contrato, caso o segurado deixe de cumprir com suas obrigações, que incluem a apresentação dos documentos necessários para a regularização do sinistro. Impugna a quantia requerida a título de danos materiais, visto que o valor do bem na data do sinistro, segundo a tabela FIPE, era de R\$ 63.545,00. Impugna a ocorrência de danos morais, bem como a quantia requerida a título de indenização. Pugna pela total improcedência da ação. Juntou procuração e documentos (fls. 47/119).

Foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora (fl. 121).

Réplica as fls. 123/127.

As partes manifestaram desinteresse em audiência de conciliação (fls. 130/134 e 136).

Em petição a fls. 137/141, a parte autora requereu a inversão do ônus da prova, o que foi indeferido a fl. 142, oportunidade em que foi facultado ao autor a demonstração documental do envio da documentação solicitada pela seguradora-ré. Sem juntada de qualquer documento pelo autor.

A fl. 175, resposta a ofício cuja expedição foi determinada judicialmente, sobre o qual se manifestaram as partes.

É o relatório, fundamento e decido.

Passo a conhecer diretamente o pedido, nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil por ser desnecessária maior dilação probatória, já que a prova é exclusivamente documental e já foi produzida.

Em razão do julgamento antecipado da lide, dispense a realização da audiência preliminar prevista pelo art. 334 do Código de Processo Civil.

Quanto à inversão do ônus da prova, o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, permite ao julgador, dependendo do caso concreto, inverter a regra tradicional do encargo probatório (art. 373, Código de Processo Civil), desde que constatada a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte consumidora. Neste sentido:

“1- Só se pode falar de inversão do ônus da prova quando o juiz está decidindo o processo e após aplicar as regras de valoração das provas. 2- A inversão do ônus da prova é regra de julgamento, e não regra de prova. 3- É equivocado o entendimento de que a inversão do ônus da prova se aplica quando a prova está sendo colhida. 4- Defende-se a tese de que é desnecessário aviso prévio ao fornecedor de produtos e serviços de que poderá haver ou haverá “inversão do ônus da prova” e, portanto, não há falar-se em momento de tal aviso ou mesmo da ocorrência de eventual ferida ao princípio constitucional da ampla defesa. 5- Na verdade, há um problema semântico. Não se trata, na verdade, de “inversão do ônus da prova”, já que nada é invertido, em termos da prova. O que se dá é que, no momento de julgar, o magistrado está autorizado, como último recurso, a “inverter a regra comum de distribuição do ônus da prova” (MONNERAT, Carlos Fonseca. “Ciência às partes sobre a inversão do ônus da prova”, in Cadernos Jurídicos nº 24, novembro-dezembro/2004. Escola Paulista da Magistratura: São Paulo, p. 101-110).

Ainda, sobre a possibilidade da inversão do ônus da prova ao proferir a sentença, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, o que se segue:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se portar de maneira para a solução da

controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o que seja possível às partes manejar provas, de modo a conduzir o julgamento a um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir todas as provas favoráveis de que dispõe, mas não pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido.” (STJ – Resp: 1125621 MG 2009/0132377-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de julgamento: 19/08/2010, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2011).

A aplicação desta regra não é automática ou absoluta, de modo que, a teor do que reza o art. 373, inciso I, do CPC, compete à parte autora trazer aos autos prova dos fatos constitutivos de seu direito. Ainda, é impossível determinar que a requerida faça prova negativa, no caso, de que não recebeu os documentos necessários à solução do sinistro, posto que atribuir-lhe tal encargo é excessivamente difícil. Desse modo, a inversão do ônus da prova não deve operar no caso sob análise.

Isso posto, cabia à parte autora demonstrar que procedeu à entrega dos documentos solicitados pela seguradora-ré para o recebimento da indenização contratada. Contudo, a requerente limita-se a alegar que entregou a documentação necessária por intermédio da corretora Dakota, contudo, sem trazer substrato probatório que corrobore com sua alegação. Quando aberta oportunidade para que se manifestasse acerca da produção de novas provas, a parte autora apenas solicitou a inversão do ônus da prova, o que, como já fundamentado, não cabe no presente caso, sem nada mais requerer.

Evidente, portanto, que não há outra conclusão possível se não a de que a parte autora descumpriu com suas obrigações previstas na cláusula 17.2, “g” e “h”, do Manual do Segurado, quais sejam, respectivamente, “Providenciar toda a documentação mencionada nos Documentos Necessários em Caso de Sinistro, para uma rápida e a adequada liquidação do sinistro” e “Quando caracterizada a indenização integral do veículo segurado, todos os documentos que comprovem os direitos de propriedade deverão ser entregues e desembaraçados de quaisquer dívidas, penhoras, restrições, ônus, reservas, gravames ou contestações de qualquer natureza.”. Dessa forma, incorreu na hipótese de perda dos direitos prevista na cláusula 19.1.2, “a”, do referido manual.

Ainda, os documentos solicitados pela ré, devidamente discriminados na contestação (fls. 28 e 111/118), não foram juntados aos autos pela parte autora. Estão ausentes documentos essenciais e imprescindíveis para sustentar o direito pleiteado pelo requerente, à título de exemplificação, CRV/DUT e Boletim de Ocorrência do alegado furto do veículo, havendo, apenas, o documento a fl. 23, que consta “veículo com queixa de roubo”, porém é impossível identificar a origem de tal documento. Diante da ausência de documentos que embasem o pedido autoral e, tendo em vista que, intimada a se manifestar quanto à produção de novas provas, a parte autora nada requereu nesse sentido, não se desincumbiu o requerente de comprovar o quanto alegado. As provas carreadas nos autos são insuficientes para sustentar a procedência dos pedidos de indenização material e moral formulados pela parte autora.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, sendo que, em decorrência da sucumbência, condeno-a ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do Código de Processo Civil). Publique-se e Intime-se.

Ribeirão Preto, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA